

(อม.๓๔)

คำพิพากษา



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑๐/๒๕๖๘

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๓๙/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๕ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
นายทรงศักดิ์ แสงสว่าง ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้คำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่ง ขอให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๓

ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ

พิเคราะห์คำร้อง เอกสารประกอบคำร้อง สำนวนการไต่สวน และคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังยติได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยไม่แสดงรายการทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหา จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาบึงชี นครพนม จำนวน ๓,๒๕๘.๕๗ บาท รายการเงินลงทุน ร้านไทยภัฒน์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไม่แสดงรายการทรัพย์สินของ นางนันทะพร แสงสว่าง ซึ่งเป็นคู่สมรส จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุพนม บัญชีออมทรัพย์ ๒ บัญชี จำนวน ๗๙๒.๐๙ บาท และจำนวน ๕,๕๔๙.๔๙ บาท รายการเงินลงทุนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์สินรุ่งเรือง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ร้องตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลแล้วจึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ผู้ร้องพิจารณารายงานผลการตรวจสอบยืนยันและสำนวนคดีกรณีนี้ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๗ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ว่าผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มา แห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง รวม ๕ รายการดังกล่าว และให้ดำเนินการเสนอเรื่องต่อศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และขอให้ลงโทษทางอาญา ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ พร้อมคำร้องขอยืนยันการดำรงตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม อีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ จนปัจจุบัน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันดังกล่าวจนกว่าจะมีคำพิพากษา

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหา ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นรองผู้บริหารท้องถิ่น จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องให้ตรงต่อความเป็นจริง กรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ (๙) และมาตรา ๑๐๕ ประกอบประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหา ย่อมทราบว่า มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งของตนเองและคู่สมรสต่อผู้ร้องภายในระยะเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด แต่ผู้ถูกกล่าวหา กลับยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดยไม่แสดง รายการทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหา จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาบึงชี นครพนม จำนวน ๓,๒๕๘.๕๗ บาท รายการเงินลงทุนร้านไทยภัณฑ์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และไม่แสดงรายการทรัพย์สินของ นางนันทะพร แสงสว่าง ซึ่งเป็นคู่สมรส จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาธาตุพนม บัญชีออมทรัพย์ ๒ บัญชี จำนวน ๗๙๒.๐๙ บาท และจำนวน ๕,๕๔๙.๔๙ บาท กับรายการเงินลงทุนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์สินรุ่งเรือง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแม้ผู้ถูกกล่าวหาและ นางนันทะพร จดทะเบียนหย่าแล้ว แต่ยังคงอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส จึงเป็นคู่สมรสตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา โดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผู้ร้องกำหนดให้หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐและต่อมาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยังแสดงให้เห็นปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน ตามข้อ ๓ วรรคสอง ของประกาศดังกล่าว เมื่อบัญชีเงินฝากของผู้ถูกกล่าวหาและคู่สมรสมีรายการ เคลื่อนไหวทางบัญชีมาโดยตลอด ส่วนรายการเงินลงทุนร้านไทยภัณฑ์ ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายได้

จากการประกอบกิจการดังกล่าวตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ถูกกล่าวหา และรายการลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีทรัพย์สินรุ่งเรืองนั้นมีชื่อ นางนันทะพร เป็นผู้ร่วมลงทุน แต่ผู้ถูกกล่าวหากลับยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดยไม่แจ้งรายการทรัพย์สินดังกล่าวต่อผู้ร้อง ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ พยานหลักฐานผู้ร้องจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น ต้องพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘) และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม และเป็นความผิดตามมาตรา ๑๖๗ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด ตามคำร้อง

พิพากษาว่า นายทรงศักดิ์ แสงสว่าง ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) ให้ผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ (วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘) กับให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไป ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับมีความผิดตามมาตรา ๑๖๗ จำคุก ๒ เดือน และปรับ ๘,๐๐๐ บาท ผู้ถูกกล่าวหา

ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๑ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐

นายวิชาญ ศิริเศรษฐ์

นายเผด็จ เพ็ชรกุล

นายอดุลย์ อดมผล

นายรังสีชัย บรรณกิจวิจารณ์

นางสาววรรณดี วิไลรัตน์

นายพัฒนไชย ยอดพยุง

นางประทุมพร กำเหนิดฤทธิ

นายเจียรदनัย ธรรมดุษฎี

นางกาญจนา ชัยคงดี